



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000673695

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0023008-56.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DEDIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Dedivaldo de Oliveira Santos para redimensionar sua reprimenda para 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.

São Paulo, 15 de setembro de 2016.

MARCO DE LORENZI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Voto: 20218
Apelação: 0023008-56.2014.8.26.0344
Comarca: Marília
Vara: 1ª Vara Criminal
Processo: Numeração única
Apelante: Dedivaldo de Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Dedivaldo de Oliveira Santos foi condenado, como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (fls. 124/128).

Apela o réu, pleiteando a absolvição sob a tese da fragilidade probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base pelo afastamento da má antecedência (fls. 144/152).

O recurso foi devidamente contrariado (fls. 155/160), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento parcial do reclamo defensivo, no tocante à redução da reprimenda imposta (fls. 168/170).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

É o relatório.

A acusação é a de que Dedivaldo ofendeu a integridade corporal de sua companheira *Gisele da Silva Pontes Amorim*, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3, 25/26) e laudo de lesão corporal (fls. 52), bem como pela prova oral acusatória, e a autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.

O acusado, na fase inquisitorial, disse que se relacionava com a vítima, mas havia problemas e discussões, razão por que estavam separados, embora residissem na mesma casa. No dia dos fatos, estava alcoolizado e sob efeito de *cocaína*, tendo entrado em discussão com a ofendida e, posteriormente, em vias de fato. Afirmou que trocaram tapas (fls. 50). Não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 121).

A vítima *Gisele* disse, na fase inquisitorial, que havia convivido com o acusado durante cinco anos, e que ele sempre foi agressivo; no dia dos fatos chegou à residência e o réu estava alcoolizado, e iniciaram uma discussão. O acusado, então, desferiu socos e tapas em seu rosto e cabeça (fls. 5). Em juízo, confirmou que era



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

convivente do réu, mas disse que estavam separados, embora morando na mesma casa. Disse que chegou na residência e ele, embriagado, estava bastante alterado. Começaram a discutir, por conta do relacionamento, e ele a agrediu de forma verbal e fisicamente. Afirmou que ele rasgou sua roupa, lhe deu socos e murros; teve, depois, medidas protetivas, e o acusado deixou de morar no local (mídia).

Nos casos envolvendo crimes de violência doméstica, a palavra das vítimas assume especial relevância probatória, até porque costumeiramente são praticados sem testemunhas visuais.

Terezinha Aparecida Rossi, amiga e vizinha da vítima, disse saber do relacionamento conturbado entre os dois, e que ele já a havia agredido anteriormente. Afirmou que, no dia dos fatos, a vítima a procurou, com o rosto ferido, e lhe disse que o réu havia lhe dado socos e tapas pelo rosto e cabeça. Levou-a à Delegacia da Mulher; a vítima lhe disse que foi pega de surpresa pelo acusado que, embriagado, a espancou (fls. 6/7 e mídia).

Foram solicitadas e deferidas medidas protetivas (fls. 4, 8 e 10/11).

A violência restou comprovada, ainda,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

pelo laudo de lesão corporal feito com base em perícia na qual se apurou a existência e natureza das lesões sofridas pela vítima (*e escoriação região maxilar esquerda do crânio, região nasal, filtrum do lábio. Hematoma em região infraorbital esquerda do crânio; fls. 52*).

Nada há nos autos a comprovar as alegadas agressões mútuas. Mesmo que se considerasse a versão —repise-se, isolada—de que a vítima tenha iniciado a discussão, é evidente que foi o acusado que as agressões violentas, gerando as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Neste contexto, não se cogita de fragilidade probatória.

A reprimenda merece reparo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, por conta da má antecedência revelada pela condenação anterior, transitada em julgado, estampada na certidão vinda a fls. 79.

Tem razão a defesa ao postular o afastamento da majoração, porquanto a condenação se revele por contravenção penal, e a reprimenda imposta foi pecuniária, de pagamento de dez dias-multa. Além do mais, foi extinta a pena em 14/08/1995, de forma que reconhecer maus antecedentes neste contexto se revela injusta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

perpetuação dos efeitos da anterior condenação, a pena meramente financeira imposta vinte anos antes dos fatos aqui tratados.

Portanto, a reprimenda retorna ao mínimo legal e ali é tornada definitiva, à míngua de causas modificadoras. Alcança, portanto, 3 meses de detenção.

O regime prisional aberto não merece alteração; descabida substituição da pena corporal e do *sursis*, face à violência ínsita do tipo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Dedivaldo de Oliveira Santos para redimensionar sua reprimenda para 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCO DE LORENZI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)